# TOC1006

ortografico

## Conversazione

| Campo | Valore |
|---|---|
| Codice | TOC1006 |
| Tipo | esame |
| Durata | 00:13:52 |
| Partecipanti | 2 |
| Anno | 2018 |
| Punto di raccolta | TO |
| Licenza | CC BY-NC-SA 4.0 — https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ |
| Release | KIP@v2.1.1 — https://github.com/KIParla/KIP/releases/tag/v2.1.1 |

## Partecipanti

| Codice | Occupazione | Genere | Regione | Età | Titolo di studio |
|---|---|---|---|---|---|
| TO024 | intell | F | piemonte | 56-60 | |
| TO022 | stud | F | campania | 21-25 | |

## Trascrizione

| Parlante | Tempo unità | Testo |
|---|---|---|
| TO024 | 0:00–0:03 | eh anna rossi |
| | 0:17–0:18 | buongiorno |
| TO022 | 0:20–0:22 | s~ io non sono frequentante |
| TO024 | 0:22–0:25 | lei è frequentante sì |
| TO022 | 0:23–0:23 | frequentante |
| | 0:24–0:28 | ho firmato anche il foglio l'ultimo giorno dell'argomento |
| TO024 | 0:28–0:30 | non era l'ultimo giorno |
| TO022 | 0:30–0:34 | ah però ehm cioè nel senso il giorno in cui lei ha preso il penultimo sì |
| TO024 | 0:32–0:33 | il penultimo |
| | 0:34–0:41 | no xx allora è mancata l'ultimo giorno scherzo allora che cosa lei ha questo privilegio di scegliere una domanda |
| TO022 | 0:34–0:34 | xx |
| | 0:36–0:37 | no no |
| | 0:41–0:44 | sì eh il sistema che mi era più piaciuto è quello tedesco |
| TO024 | 0:45–0:50 | e mi vuole parlare di qualcosa in particolare della eh germania oggi |
| | 0:52–0:56 | non mi può parlare della germania dall'alto medioevo a oggi |
| TO022 | 0:52–0:52 | xx |
| TO024 | 0:56–1:01 | scelga un eh argomento una fase un eh |
| TO022 | 0:56–0:57 | ah |
| | 1:01–1:06 | magari dalla proposta di thibaut alla critica di savigny |
| TO024 | 1:06–1:09 | la scuola storica la polemica va bene |
| TO022 | 1:07–1:08 | scuo~ st~ |

| Parlante | Tempo unità | Testo |
|---|---|---|
| | 1:09–1:09 | sì |
| | 1:10–1:22 | allora eh mh la germania avvertiva in un determinato periodo l'esigenza di dotarsi di un eh codice unitario che potesse quindi unificare la germania la quale ave~ |
| TO024 | 1:22–1:24 | di che periodo stiamo parlando |
| | 1:24–1:27 | lei mi ha detto in un determinato periodo |
| TO022 | 1:27–1:28 | diciannovesimo secolo |
| | 1:29–1:34 | eh c'era quest'esigenza di unificare il eh il diritto in germania |
| | 1:34–1:42 | pertanto eh thibaut eh mh presentò questa questa proposta di dotare la germania di di un codice |
| | 1:42–1:52 | la proposta di thibaut eh ebbe anche successo anche perché la germania veniva da un periodo in cui era stata succube dell'occupazione francese |
| | 1:52–2:04 | e pertanto viveva un eh un periodo in cui aleggiavano sentimenti patriottici e pertanto i~ e pertanto tutti erano eh favorevoli a questa proposta di dotarsi di un codice |
| TO024 | 2:05–2:08 | cosa vuol dire che ha avuto successo che hanno adottato un codice |
| TO022 | 2:09–2:17 | no eh nel senso la proposta di thibaut era quella di unificare il diritto in germania ed ebbe successo proprio perché tutti erano |
| TO024 | 2:17–2:23 | la proposta nel senso l'idea è piaciuta ma non hanno fatto niente o hanno fatto qualcosa |
| TO022 | 2:19–2:21 | l'idea era piaciuta |
| | 2:21–2:22 | no eh |
| | 2:22–2:29 | no non hanno fatto niente eh perché ci fu savigny che criticò apertamente questa proposta |
| | 2:29–2:42 | e la critico proprio perché eh lui non concepiva il fatto che la germania dovesse dotarsi di un codice un codice che era stato comunque frutto di tutte le guerre che aveva vissuto la la francia sotto il periodo napoleonico |
| | 2:43–2:58 | e savigny affermava che il eh il diritto doveva essere qualcosa di naturale doveva essere intrinseco a quello che è lo spirito del popolo non poteva rifarsi a un qualcosa che non apparteneva al popolo quindi al eh al codice francese |
| TO024 | 2:59–3:15 | ecco eh ma eh thibaut naturalmente quando mh sosteneva la bontà dell'idea di adottare un codice che in quel momento inevitabilmente era qualcosa di molto simile al code civil francese |
| TO022 | 3:14–3:19 | x perché era il modello per eccellenza al quale ci s~ ci s'ispira~ |
| TO024 | 3:17–3:24 | sì certo ma thibaut non è che dicesse adottiamo il codice francese perché è francese |
| TO022 | 3:24–3:27 | no adottiamolo perché era il modello per eccellenza |
| TO024 | 3:29–3:34 | non diceva nemmeno adottiamo il codice francese perché è l'unico modello moderno |
| | 3:35–3:48 | eh cosa sottolineava thibaut di questo codice francese che in effetti erano dei tratti che eh gli stessi francesi avevano molto |
| TO022 | 3:48–3:52 | perché si ispirava comunque a ideali di libertà di uguaglianza |
| TO024 | 3:54–4:07 | eh sì si potrebbe poi cioè certamente è stato eh presentato come un codice rivoluzionario anche se poi se andiamo a vedere non è che fosse tanto rivoluzionario |
| TO022 | 3:59–4:01 | comunque sanciva comunque |
| TO024 | 4:07–4:18 | però diciamo il movimento di pensiero che ha portato all'idea che fosse una buona cosa quasi inevitabile codificare |
| | 4:19–4:22 | quello dell'illuminismo giuridico diciamo |

| Parlante | Tempo unità | Testo |
|---|---|---|
| TO022 | 4:22–4:23 | mh |
| TO024 | 4:24–4:30 | vedeva il codice come che cosa cosa c'era nel codice |
| TO022 | 4:31–4:32 | mh |
| | 4:34–4:41 | nel senso come un uno strumento completo che in qualche modo contenesse all'interno tutto il diritto vigente |
| TO024 | 4:43–4:56 | più che il diritto cioè doveva servire a e entrare in vigore e essere seguito ma più che il diritto vigente nel codice doveva risplendere nella sua evidenza che cosa |
| TO022 | 4:47–4:48 | per sintetizz~ |
| | 4:54–4:55 | mh |
| | 4:58–4:58 | eh |
| TO024 | 4:58–5:00 | il diritto razionale |
| TO022 | 5:00–5:01 | razionale giusto |
| | 5:01–5:03 | diritto razionale sì |
| TO024 | 5:02–5:06 | è un diritto di validità universale |
| | 5:06–5:24 | quindi thibaut diceva dobbiamo dotarci di questo codice per le sue qualità di strumento universale per razionalizzare la vita del diritto ed è su questo che von savigny invece richiama l'idea di popolo |
| TO022 | 5:08–5:09 | x x sì |
| | 5:10–5:11 | codice |
| | 5:19–5:20 | sì |
| | 5:25–5:34 | mh richiama l'idea di popolo perché appunto dice che il diritto deve essere qualcosa che appartiene al popolo e infatti fa il paragone con il linguaggio perché al appun~ allo stesso modo del linguaggio che |
| | 5:35–5:43 | ogni popolazione ha il suo determinato linguaggio anche il diritto deve rispecchiare eh eh il popolo non può essere un diritto che si distacca da quello che è che è il popolo |
| | 5:44–5:55 | e quindi pertanto la la proposta di thibaut venne accantonata anche per questa critica anche perché savigny era il padre appunto della scuola storica |
| | 5:55–6:06 | aveva grandissimo prestigio e approfittò anche di questa situazione per dare anche importanza a quello che era il manifesto il manifesto storico con il quale lui è riconosciuto |
| TO024 | 6:06–6:17 | sì senta uno che eh una persona che ascolta quello che lei ha detto che è in tutto corrispondente alla realtà |
| | 6:17–6:26 | si forma una sua idea su quale fosse il diritto che von savigny più apprezzava |
| TO022 | 6:27–6:27 | mh |
| TO024 | 6:29–6:43 | qual era questo diritto quando lui diceva ogni popolo deve vivere secondo il proprio diritto che si sviluppa che ha vita nel che è animato dallo spirito del popolo e così via |
| | 6:45–6:47 | parlando di popolo tedesco |
| TO022 | 6:47–6:49 | del eh diritto romano |
| TO024 | 6:49–6:54 | ecco questo non è intuitivo ecco |
| TO022 | 6:52–6:54 | anche perché la pan~ no infatti |
| | 6:55–6:57 | anche perché comunque la pandettistica si trovava comun~ |
| TO024 | 6:56–6:58 | no la pandettistica deve ancora venire |
| TO022 | 6:58–6:59 | successivamente sì |
| TO024 | 7:00–7:10 | ecco perché non è cioè uno potrebbe pensare vabbè i tedeschi hanno le loro consuetudini germaniche invece in realtà |
| TO022 | 7:00–7:00 | per |

| Parlante | Tempo unità | Testo |
|---|---|---|
| | 7:06–7:07 | consuetudini |
| | 7:10–7:25 | eh anche perché la germania comunque vive un periodo di diritto consuetudinario quindi nel quale erano presenti consuetudini locali successivamente con la diffusione appunto della scienza iuris venne importato quello che era il il modello romanistico |
| | 7:26–7:34 | la germania visse anche un periodo di ius comune nel quale vi~ mh esistevano sia il diritto romano sia le consuetudini locali |
| | 7:35–7:41 | la germania aveva comunque vissuto un periodo in cui e era entrata a contatto con quello che era il modello romanistico |
| TO024 | 7:45–7:45 | va bene |
| | 7:46–7:53 | senta a eh mi vuole parlare della concezione del diritto in india |
| TO022 | 7:55–7:56 | ehm |
| | 7:57–7:58 | sì |
| | 8:02–8:04 | allora ehm |
| | 8:07–8:10 | nel senso del eh dharma karma |
| TO024 | 8:10–8:15 | sì le concezioni indù diciamo dell'ordine |
| TO022 | 8:16–8:16 | ah |
| | 8:17–8:26 | allora nel senso allora innanzitutto in india la concezione del diritto è quella che si rifa al eh rta giusto eh che è l'ordine cosmico |
| | 8:26–8:35 | e tutti gli uomini devono rifarsi in qualche modo a quello che eh no~ ordina tra virgolette l'ordine cosmico |
| | 8:36–8:46 | e per poter eh seguire questo ordine cosmico è neces~ mh comunque cioèdobbiamo innanzitutto dire che in india sono presenti le caste |
| | 8:46–8:56 | quindi ogni determinata casta deve raggiungere determinati possiamo dire obiettivi per poter arrivare a quello che è l'ordine cosmico |
| TO024 | 8:58–9:09 | allora eh come si fa a conoscere quello che è il eh comportamento appropriato e conforme all'ordine cosmico |
| | 9:11–9:12 | come si fa a sapere |
| | 9:15–9:17 | quali sono le fonti |
| TO022 | 9:17–9:18 | il dharma |
| | 9:22–9:23 | che era |
| TO024 | 9:25–9:29 | il dharma cioè si può parlare f~ di fonti del dharma |
| TO022 | 9:30–9:30 | mh |
| TO024 | 9:30–9:31 | il dharma che cos'è |
| TO022 | 9:33–9:37 | è l'insieme dei comportamenti giusti da da tenere |
| TO024 | 9:37–9:41 | come si fa a conoscere quali sono i comportamenti giusti |
| TO022 | 9:44–9:45 | ehm |
| | 9:50–9:51 | mh mh |
| TO024 | 9:56–9:59 | qual è la fonte prima del eh dharma |
| TO022 | 9:59–10:00 | il kamasostra |
| TO024 | 10:01–10:07 | no il kamasutra kama sutra riguarda il kama che cos'è il kama |
| TO022 | 10:06–10:06 | sì |
| | 10:08–10:09 | era mh |
| | 10:10–10:11 | mh |
| TO024 | 10:19–10:25 | è il piacere non è proprio un obiettivo elevato quanto il dharma |
| TO022 | 10:19–10:21 | ah il piacere ah sì |
| | 10:24–10:25 | giusto |
| TO024 | 10:25–10:25 | mh |
| TO022 | 10:25–10:26 | piacere sì |

| Parlante | Tempo unità | Testo |
|---|---|---|
| | 10:27–10:28 | ehm |
| TO024 | 10:29–10:30 | i veda cosa sono |
| TO022 | 10:30–10:32 | i veda sono la rivelazione |
| | 10:35–10:36 | eh |
| | 10:37–10:38 | quindi |
| | 10:42–10:43 | l'altro punto non lo |
| TO024 | 10:43–10:56 | vabbè era interessante questo discorso sulle fonti perché a un estremo abbiamo il dharma la ciò che viene udito |
| TO022 | 10:52–10:52 | sì |
| | 10:56–10:57 | mh |
| TO024 | 10:57–11:02 | e all'altro estremo è il senso di soddisfazione personale |
| TO022 | 11:02–11:03 | mh |
| TO024 | 11:03–11:12 | che è forse una chiave per capire qual è il senso dell'ordine anche sociale però senta |
| | 11:12–11:26 | effettivamente comprendere queste idee di ordine e di strumenti per eh mantenere l'ordine della ci~ del eh dell'india classica può essere complicato |
| TO022 | 11:26–11:27 | un po' di confusio~ |
| TO024 | 11:26–11:36 | vediamo vediamo infatti infatti eh ne abbiamo la riprova durante il periodo coloniale in india |
| TO022 | 11:36–11:36 | sì |
| TO024 | 11:36–11:41 | mi vuole parlare un po' in generale del eh periodo coloniale in india |
| TO022 | 11:41–11:41 | mh |
| | 11:41–11:44 | quindi della della diffusione del common law in india |
| | 11:47–11:48 | ehm |
| | 11:51–11:51 | allora |
| | 11:57–12:02 | ma n~ nel senso quello che quello che ha comportato la la diffusione del common law in india |
| TO024 | 12:03–12:22 | guardi tutto da un lato appunto la diffusione del common law in india dall'altro le resistenze il riconoscimento di diritti diversi dal common law tutto quello che può riguardare il diritto lei può dirmi se vuol cominciare con il common law in india inizi di lì |
| TO022 | 12:22–12:23 | mh |
| | 12:23–12:25 | questa parte no~ ehh |
| | 12:25–12:33 | eh in pra~ vabbè io ricordo che comunque quando gli inglesi arrivarono in india trovarono comunque un ambiente che era pieno di di diritti |
| | 12:33–12:45 | non vigeva un solo diritto in india quindi poter mh far apprendere quello che era il diritto inglese risolto comunque difficile all'inizio proprio perché non riuscì ad essere permeabile |
| TO024 | 12:44–12:49 | ma gli inglesi secondo lei volevano fare apprendere il diritto inglese a qualcuno |
| TO022 | 12:49–12:57 | no il loro obiettivo era colonizzare però eh la fase sciu~ successiva a quella del colonizzare comunque è imporsi in qualche modo |
| | 12:59–13:03 | quindi comunque era necessario far imporre il eh il loro diritto in india |
| | 13:04–13:08 | pur facendo continuare a vivere quelli che erano i diritti locali |
| TO024 | 13:09–13:23 | e allora come si crea un equilibrio tra una applicazione del common law in india e il riconoscimento di diritti locali dov'è l'equilibrio |
| TO022 | 13:36–13:37 | non riesco a ricordare |

| Parlante | Tempo unità | Testo |
|---|---|---|
| TO024 | 13:37–13:38 | non |
| | 13:39–13:40 | senta ventitré |
| TO022 | 13:43–13:44 | eh |
| | 13:46–13:47 | posso pensarci un attimo s~ |
| TO024 | 13:47–13:50 | sì sì sì io scrivo qua lei ci pensi con comodo |
| TO022 | 13:48–13:48 | va bene |
| | 13:51–13:51 | va bene |